



09 de diciembre de 2025

MC-CM-0828-11-2025

Señor

Errol Solano Bolaños

Alcalde Municipal

Municipalidad de Curridabat.

Asunto: DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS N.º COP-023-11-2025.

Estimado señor:

Para su conocimiento y fines consiguientes, le transcribe acuerdo dictado por el Concejo Municipal de Curridabat y que, según consta en el artículo 11º, capítulo 3º, del acta de la sesión ordinaria Nro. 83-2025, del 2 de diciembre de 2025, que dice textualmente:

La Comisión de Obras Públicas en uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública; 13 del Código Municipal y 32 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir el siguiente dictamen recomendativo:

Se conoce nota suscrita por los vecinos Andrea Núñez Salazar, cédula de identidad 1-1497-0716 y María Beatriz Pérez Sánchez, cédula de identidad 9-0026-0498, en representación del Comité de Vecinos de Urbanización Lomas del Sol, mediante la cual, solicitan información referente a la Mesa de Trabajo que involucra dicha comunidad, sobre la caseta de seguridad de dicha localidad.

RESULTANDO

PRIMERO: Que esta Comisión conoce nota suscrita por los vecinos Andrea Núñez Salazar, cédula de identidad 1-1497-0716 y María Beatriz Pérez Sánchez, cédula de identidad 9-0026-0498, en representación del Comité de Vecinos de Urbanización Lomas del Sol, mediante la cual, solicitan información referente a la Mesa de Trabajo que involucra dicha comunidad, sobre la caseta de seguridad de dicha localidad.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, la nota en cuestión señala lo siguiente:



Concejo municipal 001

16004

MUNICIPIALIDAD DE CURRIDABAT PLATAFORMA

2025 11 NOV 15:00

JCH

Concejo Municipal de Curridabat

PRESENTE

Buenas tardes señoras y señores miembros del Concejo Municipal.

Nosotras ANDREA NUÑEZ SALAZAR, cedula 1-1497-0716, vecina de Curridabat y Dra. MARÍA BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ cédula 9-0026-0498, carnet periodista 1576, en representación del Comité de Vecinos Urbanización Lomas del Sol. Comparezco hoy en mi calidad de representante del Comité de Vecinos de la Urbanización Lomas del Sol, para dejar constancia formal de una situación que no solo afecta a nuestra comunidad, sino que compromete directamente los principios de legalidad, transparencia administrativa y respeto a los procesos ciudadanos establecidos por esta misma Municipalidad.

Nuestra comunidad ha actuado siempre dentro del marco institucional, participando activamente, cumpliendo plazos, respondiendo solicitudes y confiando en la buena fe de la Administración. Sin embargo, los acuerdos formales adoptados en la mesa de trabajo del **6 de febrero del 2025** —acuerdos emitidos por esta Municipalidad— **no han sido cumplidos**.

Presentamos los documentos solicitados, dentro de los plazos otorgados, y hasta la fecha **no hemos recibido respuesta formal alguna**. Es importante subrayar que tampoco se ha dado cumplimiento a la consulta ciudadana que fue prometida, ni se ha resuelto el recurso administrativo interpuesto en enero de este año.

Pese a esto, meses después, la comunidad recibió una comunicación municipal ordenando la desconexión de electricidad y retiro de la caseta de seguridad, **al margen del proceso pactado y sin que mediara resolución final o notificación previa de cierre del expediente administrativo**.



Señoras y señores: esto no es una diferencia de criterio.

Esto constituye una **ruptura del debido proceso**, una **vía de hecho administrativo**, y una clara afectación a la confianza legítima que los vecinos depositaron en esta institución.

Hoy no venimos a confrontar; Venimos a exigir lo que corresponde conforme a derecho:

respeto al proceso, respuesta a los escritos formales y cumplimiento de los acuerdos municipales que esta misma institución estableció.

Nuestra comunidad cree en el diálogo, la transparencia y la colaboración. Lo que solicitamos es simple y legítimo: que se respete lo acordado, que se conteste lo presentado y que se actúe con apego a la legalidad y al principio de participación ciudadana que este cantón enarbola como bandera.

Comparezco y expongo:

I. Hechos y cronología procesal

1. El **30 de enero de 2025** se presentó **Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio** en relación con las notificaciones N° 001942 y 001941 (aceras y caseta).
2. El **06 de febrero de 2025**, la Municipalidad emitió el documento **MC-DGV-0144-02-2025**, estableciendo acuerdos obligatorios, entre ellos:
 - responder el recurso presentado;
 - diseño y aplicación de consulta ciudadana;
 - participación de la comunidad;
 - plazo de **10 días hábiles** para presentar opciones de reubicación.
3. El **20 de febrero de 2025**, dentro del plazo, el Comité presentó el **Oficio No. 003**, con dos alternativas de reubicación de la caseta, cumpliendo completamente con lo requerido.
4. **No existe respuesta** a la fecha respecto:



- o al Recurso interpuesto;
- o a la propuesta de reubicación;
- o ni al cumplimiento de los acuerdos pactados.

5. El **21 de octubre de 2025**, mediante oficio **MC-DGV-1371-10-2025**, la Municipalidad ordena la desconexión de electricidad de la caseta e intenta proceder con su remoción, **ignorando y violentando el proceso acordado**.

II. Violaciones de Derecho identificadas

1. Violación al debido proceso administrativo

Conforme a los artículos **139 y 140 LGAP**, toda actuación administrativa debe observar el debido proceso y respetar etapas y garantías.

Aquí existió:

- proceso formal creado por la Municipalidad,
- obligaciones mutuas,
- un recurso pendiente de resolución, y
- un acto administrativo posterior contrario al procedimiento acordado.

La orden de desconexión **interrumpe el trámite sin resolución motivada**, configurando **vía de hecho administrativo** (Art. 308 LGAP).

2. Falta de respuesta administrativa

Los artículos **322 y 323 LGAP** obligan a resolver tempestivamente los escritos y recursos presentados.

La falta de respuesta configura **silencio administrativo improcedente** y violación al derecho fundamental del artículo **27 de la Constitución Política**.

3. Violación del principio de confianza legítima y buena fe



Una vez que la Administración establezca un canal, acuerdos y etapas formales, **no puede retroceder arbitrariamente** ni imponer una medida sin resolver el proceso previo.

Se infringen los principios:

- **Legalidad** (Art. 11 CP y Art. 4 LGAP)
- **Buena fe administrativa** (Art. 9 LGAP)
- **Seguridad jurídica**

4. Violación del principio de participación ciudadana y filosofía de promoción de una Cultura de paz.

El acuerdo municipal incluye específicamente consulta comunitaria.

Actuar posteriormente sin ejecutar dicha consulta vulnera el modelo de gestión colaborativa que promueve la Municipalidad, y los principios constitucionales y jurisprudenciales sobre participación vecinal en decisiones que afectan la seguridad barrial.

III. Solicitudes formales

Con fundamento en la ley y los hechos expuestos, solicita:

1. **Suspensión inmediata de toda medida operativa** relacionada con la caseta hasta que el expediente sea resuelto conforme a derecho.
2. **Resolución motivada y formal** al Recurso interpuesto el 30 de enero de 2025.
3. **Respuesta oficial** al oficio presentado el 20 de febrero de 2025 con alternativas de reubicación.
4. **Ejecución íntegra de los acuerdos del 06 de febrero de 2025**, especialmente la consulta ciudadana.
5. Que el presente escrito sea incorporado al expediente administrativo para constancia y control.



6. Remisión del caso a **Contraloría de Servicios y Auditoría Interna** para verificación del debido proceso.

IV. Prevención formal

De mantener la ausencia de respuesta y la actuación unilateral, **me reservo el derecho** de interponer:

- Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional
- Denuncia ante Defensoría de los Habitantes
- Gestión formal ante Contraloría General de la República

No actuamos por conflicto, sino por **legalidad, transparencia y protección del tejido comunitario**.

Se adjuntan documentación probatoria.

NOTIFICACIONES

Representante del Comité de Vecinos Lomas del Sol

Correo: comiteurbomasdelsol@gmail.com

Teléfono: 60164757


Nosotras ANDREA NÚÑEZ SALAZAR, cedula 1-1497-0716,

 900260498
Dra. MARÍA BEATRIZ PÉREZ SÁNCHEZ cédula 9-0026-0498

SEGUNDO: Que, de previo a resolver, es necesario solicitar el informe correspondiente a la Administración Municipal.

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL



PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, se sirva instruir a los funcionarios Ingenieros Juan Carlos Arroyo y Randall Rodríguez, Director de Desarrollo y Control Urbano y de Gestión Vial; así como al profesional que corresponda de la Dirección Jurídica, un informe detallado sobre los hechos que refieren las vecinas de Urbanización Lomas del Sol, así como la remisión completa de los expedientes de los mismos. Lo anterior, en el plazo de diez días hábiles.
- b) NOTIFIQUESE a las señoras Andrea Núñez Salazar y María Beatriz Pérez Sánchez.

19:44 ACUERDO Nro. 20. - CONCEJO DE CURRIDABAT- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS COP-023-12-2025. - A las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dos de diciembre de dos mil veinticinco y sometidos a votación los dictámenes presentados, se aprueban por seis votos positivos a uno negativo, en consecuencia, se acuerda:

PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 del Código Municipal, SE RECOMIENDA:

- a) **SOLICITAR a la Alcaldía Municipal, se sirva instruir a los funcionarios Ingenieros Juan Carlos Arroyo y Randall Rodríguez, Director de Desarrollo y Control Urbano y de Gestión Vial; así como al profesional que corresponda de la Dirección Jurídica, un informe detallado sobre los hechos que refieren las vecinas de Urbanización Lomas del Sol, así como la remisión completa de los expedientes de los mismos. Lo anterior, en el plazo de diez días hábiles.**
- b) **NOTIFIQUESE a las señoras Andrea Núñez Salazar y María Beatriz Pérez Sánchez.**

19:44 ACUERDO Nro. 21. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE FIRMEZA. A las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dos de diciembre de dos mil veinticinco y sometidos a votación los dictámenes presentados, se aprueban por seis votos positivos a uno negativo se declara DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del Código Municipal.



Votos Positivos: Hernández Cordero, Molina Huevo, Mora Altamirano, Fernández Aguilar, Jiménez Rodríguez y Vargas Uribe.

Votos Negativos: Monge Díaz.

Se despide atentamente,

DAYANA ALVAREZ
CISNEROS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
DAYANA ALVAREZ CISNEROS
(FIRMA)
Fecha: 2025.12.09 17:42:23
+06'00'

Dayana Álvarez Cisneros
Secretaria Municipal

Copia: Expediente, Consecutivo.